

1500161-44.2020.8.26.0483

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... de nome Wesley, preso posteriormente por tráfico de drogas (gravação audiovisual o SAJ).

Interrogado na fase policial, o acusado Luciano Pereira de Souza (na presença de seu advogado constituído) permaneceu em silêncio (fls. 85).

Em juízo, Luciano negou os fatos (gravação audiovisual o SAJ).

O réu Claudio Pinto de Sousa, na fase inquisitiva, declarou que "é conhecido pelo apelido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500161-44.2020.8.26.0483 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500161-44.2020.8.26.0483

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2017994/2020 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 9597348 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 180/19/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 10/20/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 2017994 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 180/19/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 10/20/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 2017994 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 180/19/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 10/20/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 2017994 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 180/19/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA, 10/20/302 - DEL.POL.MARABA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Pinto de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL MEDEIROS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de LUCIANO PINTO DE SOUZA e CLAUDIO PINTO DE SOUSA, qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 155, § 4º, incisos, I e IV, c.c art. 29, ambos do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia o seguinte:

"Consta do incluso inquérito policial que, entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2019, em horário incerto, no Sítio Conquista Real, Km 3, Bairro da Dourada, zona rural, no município de Marabá Paulista/SP, nesta Comarca de Presidente Venceslau, LUCIANO PINTO DE SOUZA, qualificado à fl. 85, e CLAUDIO PINTO SOUSA, qualificado à fl. 177, subtraíram, para eles, em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) binóculo da marca "Onida Japan", cor preta, com lentes espelhadas (cores amarela e vermelha), avaliado à fl. 78 em R\$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) espingarda, marca "Boito", calibre 36, com numeração 291033, devidamente registrada sob o n.º 2002/003656469-20, avaliada em R\$ 700,00 (setecentos reais) e 01 (um) rifle, marca "Rossi", calibre 38, com numeração B070292, devidamente registrado sob n.º 2011/007996924-32, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme auto de fl. 91, pertencentes à vítima Rafael Pereira Coral, conforme auto de exibição e apreensão e entrega de fl. 17, auto de reconhecimento de objeto de fl. 18 e laudo pericial de fls. 39/45. Consta ainda, do incluso inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUCIANO PINTO DE SOUZA, qualificado à fl. 85, CLAUDIO PINTO SOUSA, qualificado à fl. 177, portaram e cederam armas de fogo de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda, marca "Boito", calibre 36, com numeração 291033, devidamente registrada sob o n.º 2002/003656469-20, e 01 (um) rifle, marca "Rossi", calibre 38, com numeração B070292, devidamente registrado sob n.º 2011/007996924-32, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de exibição de fl. 127 e laudo pericial de fls. 140/146.

Segundo o apurado, estando previamente mancomunados, os denunciados se dirigiram até o local a fim de subtrair os bens acima descritos. Aproveitando-se da ausência de vigilância, com o emprego de um pedaço de madeira, romperam uma das janelas de metal da moradia e adentraram o local, conforme laudo pericial de fls. 39/45. Ato contínuo, efetuaram a subtração dos objetos e empreenderam fuga, portando irregularmente as duas armas de fogo.

Sucedeu que, no dia 16 de janeiro de 2020, a Polícia Judiciária deflagrou a denominada "Operação Exorde", ante a suspeita de que os denunciados estivessem envolvidos em diversos delitos contra o patrimônio na cidade de Marabá Paulista. Assim, foram expedidos mandados de busca e apreensão nos autos n.º 1500032-39.2020.8.26.0483 da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau/SP, sendo cumprida diligência na residência da genitora dos denunciados, onde foi localizado o binóculo subtraído da marca "Onida Japan", tendo a vítima prontamente o reconhecido como sendo de sua propriedade.

Posteriormente, elucidou-se que os denunciados alienaram as armas subtraídas a um morador da cidade de Teodoro Sampaio, o qual foi preso em flagrante delito naquela urbe no dia 03 de abril de 2020, sendo as armas reconhecidas pelo ofendido.

O laudo pericial de fls. 140/146 atestou a eficiência das armas apreendidas para efetuarem disparos."

A denúncia (fls. 202/205) veio acompanhada de inquérito policial, e foi recebida em 05 de agosto de 2020 (fls. 206).

Os acusados foram regularmente citados e, por meio de defensor constituído, apresentaram a resposta de fls. 231/246, a qual não teve o condão de provocar-lhes a absolvição sumária (fls. 244).

Durante a instrução, testemunhas colhidas as declarações da vítima, inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado os acusados (fls. 285/287).

Na fase de alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, para absolver o réu Claudio Pinto de Souza e condenar o acusado Luciano

Pinto de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/03, em concurso material (fls. 293/296).

A defesa, por seu turno, advogou teses benéficas aos réus (fls. 311/322).

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, observo que o processo se instaurou e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas.

Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, afasto a preliminar suscitada pela Defesa e passo à análise de mérito.

O pedido procede em parte.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 04/05, 14/16, 100/102 e 125/126, auto de exibição/apreensão/entrega de fl.17, auto de reconhecimento de fl.18, auto de exibição/apreensão de fls. 98 e 127, laudo pericial de fls. 39/45 e 141/146 bem como pela prova oral produzida em juízo.

No entanto, a autoria em relação ao furto qualificado, não restou comprovada.

A vítima Rafael Pereira Coral, na fase inquisitiva (fls. 08) contou que “é proprietário do Sítio Conquista do Real, localizada no km 3, da estrada de terra liga o município de Marabá Pta. ao Assentamento Sto. Antonio (ao lado do rio Santo Anastácio) e que, hoje ao chegar na propriedade constatou que, elemento desconhecido, havia arrombado a veneziana do quarto, localizado na parte da frente da residência e que, um farolete que, havia deixado dentro do quarto, estava no chão do lado de fora, perto da veneziana e que, ao adentrar no imóvel, constatou que, haviam furtado duas espingardas, sendo: uma calibre 38, espécie Rifle, marca Rossi, um cano, n.º B070292, niquelada, registrada em nome de Rafael Pereira Coral e a outra calibre 36, cartucheira, marca Boito, n.º 2910033, oxidada, registrada em nome de Elias Coral, registro n.º 002097127 no SINARM, as quais estavam dentro do guarda roupas e que, nada mais foi furtado.” (fls. 06).

Em juízo a vítima corroborou as declarações prestadas na fase policial. Acrescentou que descobriu por conta própria que havia terceira pessoa oferecendo suas armas e posteriormente, soube que essas armas haviam sido passadas para Luciano em troca de um carro, que foi repassado para pessoa de nome Wesley, preso posteriormente por tráfico de drogas (gravação audiovisual o SAJ).

Interrogado na fase policial, o acusado Luciano Pereira de Souza (na presença de seu advogado constituído) permaneceu em silêncio (fls. 85).

Em juízo, Luciano negou os fatos (gravação audiovisual o SAJ).

O réu Claudio Pinto de Sousa, na fase inquisitiva, declarou que “é conhecido pelo apelido de Claudio Pára-Raio. Ao tomar conhecimento dos fatos narrados neste inquérito policial, negou a prática do crime de furto qualificado. Que, tomou conhecimento no início do mês de janeiro do corrente ano que policiais civis diligenciaram no imóvel de sua genitora Maria dos Santos, que não estava presente, no entanto, foram acompanhadas as buscas por sua esposa Ivone e após buscas minuciosas, os policiais civis encontraram um binóculo, no interior de uma gaveta de um guarda-roupa existente em um dos quartos no interior daquele imóvel.

Questionado, disse que em conversa com sua genitora Maria dos Santos, esta disse que encontrou o binóculo caído em frente a residência dela, com aparente estado de abandono. Por fim, o declarante enfatiza que não praticou o crime de furto bem como desconhece quem tenha praticado tal crime.” (fls. 177).

Em juízo, Claudio negou os fatos. Esclareceu que teve um farto e saiu da Santa Casa no dia 22 de janeiro de 2020. Não tinha conhecimento que na residência de sua genitora havia sido encontrado objeto de origem ilícita - binóculo - de propriedade da vítima (gravação audiovisual o SAJ).

A testemunha Thalita Bosso Melchior, policial civil, contou que “no dia 16/01/2020 participou de operação policial denominada “Exorde”, juntamente de outros policiais civis, para cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta cidade de Marabá

Paulista/SP, expedidos nos autos do processo nº 1500032-39.2020.8.26.0483, da 1ª Vara Criminal da comarca de Presidente Venceslau/SP, no imóvel de MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, que não estava presente, e após buscas minuciosas acompanhadas por vizinha, encontraram o binóculo, marca Onida Japan, de cor preta e com lentes espelhadas, no interior da gaveta de um guarda-roupas existentes em um dos quartos no interior daquele imóvel. Por fim, em contato com a vítima RAFAEL, após descrever as características peculiares do objeto, avistou o binóculo entre os objetos arrecadados por esta Unidade Policial e prontamente o reconheceu como sendo o subtraído de sua propriedade rural no final do ano de 2019.” (fls. 20).

A testemunha Irineu de Almeida, policial civil, contou o seguinte: “efetuei várias diligências, inclusive foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça, em seis locais diferentes, mas não encontramos as armas e o rádio. Na residência de Maria dos Santos Sousa, mãe dos suspeitos Luciano Pinto de Souza e Claudio Pinto de Souza, foi encontrado binóculo marca Onida Japan, cor preta, com lentes espelhadas que estava no interior de uma gaveta de um guarda-roupas existente em um dos quartos do imóvel. Maria encontrou a vítima e disse que havia encontrado esse binóculo em uma das ruas da cidade e levado para residência dela. Os suspeitos negam a autoria...” (fls. 55).

A testemunha Edison Camargo Santana, policial militar, relatou “que exerce suas funções na companhia de Força Tática de Presidente Venceslau e, nesta data, compareceram nesta cidade de posse de informações recebidas nos últimos dias versando sobre um furto ocorrido em uma propriedade rural na cidade de Marabá Paulista/SP. Sobre esse furto consta que no dia entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2019, no Sítio Conquista do Pontal, de propriedade de Rafael Pereira Coral, houve a subtração do interior da sede de uma espingarda, tipo cartucheira, marca boito, calibre 36, e de uma espingarda, tipo rifle, marca Rossi, calibre 38 (RDO nº 180/2019), sendo certo que o autor da subtração teria sido a pessoa de Luciano, morador da cidade de Marabá Paulista/SP. Luciano então, nos últimos dias, teria negociado as armas subtraídas com a pessoa de Evanildo Duda da Silva e André (morador e administrador da Fazenda 6R). Assim, compareceram ao lote 9, Assentamento Agua Sumida, nesta, e mantiveram contato com a pessoa de Evanildo, o qual confirmou a aquisição das armas de Luciano pelo valor total de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), mediante o preenchimento de uma cártula de cheque, e que o valor estava relacionado especificamente a R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em relação a espingarda cartucheira e R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) afeto ao rifle calibre 38, mas que esta última era destinada a pessoa de André, administrador da Fazenda 6R, que repassou o valor a Evanildo. Evanildo ainda ingressou na sua residência e retirou da lateral do guarda-roupa a espingarda cartucheira, calibre 36, desmuniada, e na gaveta do mesmo guarda-roupa, apanhou um baleiro de couro contendo 05 (cinco) cartuchos deflagrados e 11 (onze) cartuchos intactos do mesmo calibre. Na sequência deixaram o lote de Evanildo e se deslocaram até a sede da Fazenda 6R para tentar manter contato com a pessoa de André que, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga e se embrenhou na vegetação da propriedade rural. numa operação da Polícia, com terceiro, esse terceiro que estava de posse das 2 armas, falou que veio comprar as armas na casa do denunciado LUCIANO em Marabá Paulista, acusado que é vizinho da sua genitora.” (fls. 93).

A testemunha Helder Augusto Gomes de Souza, policial militar, “exerce suas funções na companhia de Força Tática de Presidente Venceslau e, nesta data, compareceu nesta cidade de posse de informações recebidas nos últimos dias versando sobre um furto ocorrido em uma propriedade rural na cidade de Marabá Paulista/SP. Sobre esse furto consta que no dia entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2019, no Sítio Conquista do Pontal, de propriedade de Rafael Pereira Coral, houve a subtração do interior da sede de uma espingarda, tipo cartucheira, marca boito, calibre 36, e de uma espingarda, tipo rifle, marca Rossi, calibre 38 (RDO nº 180/2019), sendo certo que o autor da subtração teria sido a pessoa de Luciano, morador da cidade de Marabá Paulista/SP. Luciano então, nos últimos dias, teria negociado as armas subtraídas com a pessoa de Evanildo Duda da Silva e André (morador e administrador da Fazenda 6R). Assim, compareceram ao lote 9, Assentamento Água Sumida, nesta, e mantiveram contato com a pessoa de Evanildo, o qual confirmou a aquisição das armas

de Luciano pelo valor total de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), mediante o preenchimento de uma cártula de cheque, e que o valor estava relacionado especificamente a R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em relação a espingarda cartucheira e R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) afeto ao rifle calibre 38, mas que esta última era destinada a pessoa de André, administrador da Fazenda 6R, que repassou o valor a Evanildo. Evanildo ainda ingressou na sua residência e retirou da lateral do guarda-roupa a espingarda cartucheira, calibre 36, desmuniada, e na gaveta do mesmo guarda-roupa, apanhou um baleiro de couro contendo 05 (cinco) cartuchos deflagrados e 11 (onze) cartuchos intactos do mesmo calibre. Na sequência deixaram o lote de Evanildo e se deslocaram até a sede da Fazenda 6R para tentar manter contato com a pessoa de André que, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga e se embrenhou na vegetação da propriedade rural. Foram realizadas buscas no local, mas André não foi localizado..." (fls. 95).

Os depoimentos dos policiais civis e militares foram corroborados em juízo (gravação audiovisual o SAJ).

Importante ressaltar, ainda, que não há motivos para se colocar em suspeição o depoimento dos policiais. Referidas testemunhas são agentes públicos e, como tal, gozam, no exercício das suas funções, da presunção de veracidade e legitimidade dos atos que praticam. E esta presunção não foi elidida por nenhuma prova produzida nesses autos.

A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua essência. Nesse sentido: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador" (JTJLEX 176/314).

"A simples condição de policial não impede ou torna suspeito o seu testemunho como meio de prova para crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra deverá ser avaliada no contexto de um exame global no quadro probatório" (TJSP AP 4ª C. Rel. Emeric Levai j. 01.04.97 RT 742/615).

"Os testemunhos de policiais destacados para a realização de repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova" (Apelação nº 1.364.617/5 Itapecerica da Serra 12ª Câmara Relator: Luis Ganzerla - V.U.).

Assim, embora demonstrada a materialidade delitiva do crime de furto, conforme laudo de fls. 39/45, os elementos de convicção colhidos ao final da instrução não permitem, com a certeza necessária, atribuir a autoria delitiva aos réus.

A vítima não presenciou os fatos e meros indícios de que possa ter sido os réus os autores do crime, são insuficientes para uma condenação, que demanda certeza da autoria delitiva.

Quanto ao crime de receptação, de rigor a condenação do acusado Luciano.

Destaco que a desclassificação por simples "emendatio" para o crime de receptação é juridicamente possível. Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DADA AOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE FORAM COMPROVADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. "O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia. Assim sendo, a adequação típica pode ser alterada tanto em primeira instância quanto em segundo grau, via emendatio libelli." (STJ, AgRg no HC 201343/RS). 2. Os fatos narrados na denúncia que foram comprovados durante a instrução criminal se adequam à definição jurídica do delito capitulado no art. 180, caput, do CPB, sendo de rigor proceder à emendatio libelli, com a consequente desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de armas e concurso de agentes para receptação simples. 3. De acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal

de Justiça, somente é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser mantido o regime estabelecido na sentença recorrida. 4. Recurso a que se dá provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para desclassificar o crime de roubo majorado para receptação simples, e em consequência reduzir a pena aplicada de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa para 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 dias-multa, nos termos do voto da Relatora.

Fortaleza, 20 de março de 2018 DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador e Relatora" (TJ-CE 01032965820158060167 CE 0103296-

58.2015.8.06.0167, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 20/03/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2018).

Pois bem, ao contrário do alegado pela Defesa, restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas Irineu de Almeida, Helder Augusto Gomes de Souza e Edison Camargo Santana que Luciano adquiriu de terceira pessoa um binóculo da marca Onida Japan, de cor preta e com lentes espelhadas, posteriormente encontrado no interior da residência de sua genitora, com quem reside e as armas furtadas da residência de Rafael, estas com potencialidade ofensiva comprovadas por meio do laudo pericial de fls. 140/146 e que foram negociadas por Luciano com Evanildo, o qual descreveu perante a autoridade policial toda a dinâmica do negócio realizado, conforme depoimento de fls. 96.

Portanto, pelas provas colhidas, de rigor a condenação de Luciano Pinto de Souza pela prática do crime de receptação e posse ilegal de arma de fogo (artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/03).

Quanto a Claudio Pinto de Sousa, não há qualquer prova de sua participação, nos crimes descritos na denúncia, sequer no crime de receptação, porque nenhuma prova robusta documental ou testemunhal caminha neste sentido.

Mera suspeita, como é sabido, não gera a certeza necessária apta a autorizar a condenação, no caso providência temerária, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, mesmo porque, como acima destacado, não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório capazes de demonstrar que ele praticou o crime de furto.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA. RÉU LUCIANO PEREIRA DE SOUZA.

1-CRIME DE RECEPTAÇÃO - artigo 180, caput, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (fls. 219/220).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

2 - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI n. 10.826/2003.

Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (fls. 219/220).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

DO CONCURSO MATERIAL.

Os crimes foram praticados em sede de concurso material, pelo que as penas devem ser somadas, atingindo ao resultado de 03(três) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

DO DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para CONDENAR o réu LUCIANO PINTO DE SOUSA como incurso nas penas do artigo nos artigos 180, caput do Código Penal c c artigo 14 da lei n.

10.826/2003 na forma do artigo 69 do Código Penal a pena de privativa de liberdade de 03(três) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa, cada qual no mínimo legal e ABSOLVER o réu CLAUDIO PINTO DE SOUZA, com fundamento no artigo 386, inciso

V, do Código de Processo Penal.

O regime de cumprimento de pena privativa de liberdade do réu Luciano é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, notadamente porque as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, por ser o réu primário e, ainda, porque a pena não ultrapassa 4 anos.

Com fundamento no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma do artigo 46, do mesmo Codex, e na prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), tudo a ser especificado na fase de Execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não existem nos autos elementos concretos no sentido da necessidade da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu Luciano Pinto de Sousa no rol de culpados, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral c.c. 15, III, da Constituição Federal, à Justiça Eleitoral.

Após, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA